

Публичная Оферта на заключение Сублицензионного договора о предоставлении права на использование программного обеспечения (АТОЛ) на условиях простой (неисключительной) лицензии

город Томск

Дата утверждения: 01.07.2023 года

Данный документ является публичной офертой Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефтекарт», именуемого в дальнейшем Лицензиат, в лице Генерального директора Матусевича Леонида Робертовича, действующего на основании Устава, и содержит все существенные условия сублицензионного договора о предоставлении права на использование программного обеспечения «Лицензия АТОЛ Сервис» для обновления внутреннего программного обеспечения контрольно-кассовой техники (далее по тексту - «ПО») на условиях простой (неисключительной) лицензии Сублицензиату (любому юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю, принявшему условия настоящей Оферты (совершившему безусловный акцепт настоящей Оферты).

Лицензиат является обладателем простой (неисключительной) лицензии на указанное ПО на основании Лицензионного договора о предоставлении права на использование программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии, заключенного с правообладателем исключительных прав на ПО (Лицензиаром) - Обществом с ограниченной ответственностью «АТОЛ», предусматривающего передачу неисключительных прав на ПО пользователям (сублицензиатам) по сублицензионному договору.

Условия данной Оферты могут быть приняты лицом («Сублицензиатом»), имеющим намерение получить неисключительные права на ПО, права на которое принадлежат Лицензиату, не иначе как путем присоединения к предложенной оферте в целом. Лицо, производящее акцепт Оферты (дающее свое согласие на условия данной Оферты) становится Сублицензиатом (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ). Акцепт Оферты равносителен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте), а Лицензиат и Сублицензиат совместно становятся Сторонами Договора. С момента акцепта Оферты между Лицензиатом и Сублицензиатом заключается Сублицензионный договор на условиях, изложенных ниже. Сублицензиат обязуется до акцептования настоящей Оферты ознакомиться с содержанием и условиями Оферты.

Моментом акцепта настоящей Оферты и соответственно моментом заключения Сублицензионного договора считается момент поступления денежных средств в счет оплаты неисключительной лицензии (прав на ПО) на расчетный счет Лицензиата в срок, установленный в п. 4.1. настоящей Оферты.

1. Предмет договора

1.1. Лицензиат предоставляет Сублицензиату за вознаграждение право использования Программного обеспечения для обновления внутреннего программного обеспечения контрольно-кассовой техники (далее – «ПО») определенными настоящим Договором способами на условиях простой (неисключительной) лицензии (далее – «Лицензия»). Версия ПО выбирается при активации Лицензии.

1.2. Использование ПО Сублицензиатом допускается исключительно на территории Российской Федерации.

1.3. Срок действия Лицензий в течение срока действия исключительных прав на ПО.

2. Лицензионные условия

2.1. Сублицензиат вправе использовать ПО следующими способами:

- воспроизведение ПО, ограниченное правом инсталляции, запуска, настройки и использования ПО;
- копирование ПО для собственных нужд;

2.2. Лицензия предоставляется Сублицензиату исключительно для использования в отношении определенных моделей контрольно-кассовой техники: АТОЛ FPrint-22ПТК, АТОЛ 11Ф, АТОЛ 30Ф, АТОЛ 77Ф, АТОЛ 55Ф, АТОЛ 25Ф, АТОЛ 52Ф, АТОЛ 15Ф, АТОЛ 20Ф, АТОЛ 50Ф, КАЗНАЧЕЙ ФА.

3. Порядок предоставления прав на ПО

3.1. Лицензиат передает ПО Сублицензиату в течении 5-и рабочих дней после получения Лицензиатом вознаграждения. Передача ПО производится в электронном виде в форме Файла лицензии на любом электронном носителе (дискета, флэш карта, электронное письмо). Активация Лицензии (ассоциирование Лицензии с конкретным экземпляром контрольно-кассовой-техники, идентифицируемого по серийному номеру) осуществляется Сублицензиатом самостоятельно.

3.2. Лицензиат предоставляет Сублицензиату акт передачи прав на ПО (далее – «Акт») в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи ПО Сублицензиату. Сублицензиат, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта, обязан предоставить Лицензиату подписанный экземпляр Акта. В случае если подписанный Сублицензиатом экземпляр Акта или мотивированный отказ от его подписания не поступит Лицензиату в установленный срок, Лицензии считаются переданными без претензий, а Акт считается подписанным Сторонами.

3.3. Отчеты об использовании ПО в рамках настоящего Договора не оформляются.

4. Порядок оплаты лицензионного вознаграждения

4.1. Оплата лицензионного вознаграждения производится Сублицензиатом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения счета Лицензиата, путем безналичного перечисления Сублицензиатом денежных средств на расчетный счет Лицензиата.

5. Ответственность сторон

5.1. ПО предлагается к использованию по принципу «Как есть» («AS IS»). Никаких гарантий, как устных, так и письменных не прилагается и не предусматривается. Лицензиат не дает гарантии, что все ошибки ПО были устранены, соответственно Лицензиат не несет никакой ответственности за последствия использования ПО, включая, но, не ограничиваясь любым ущербом оборудованию, компьютерам, мобильным устройствам, программному обеспечению Сублицензиата вызванным или связанным с использованием ПО, а также за любые финансовые потери, понесенные Сублицензиатом в результате использования ПО. Никто не ответственен за потерю данных, убытки, ущерб, включая случайный или косвенный, упущенную выгоду, потерю доходов или любые другие потери, связанные с использованием ПО.

6. Срок действия

6.1. Настоящий договор считается заключенным, если Сублицензиат оплатит его в течение установленного срока и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6.2. Оплата счета является безусловным согласием Сублицензиата с условиями настоящего Сублицензионного договора.

7. Прочие условия

7.1. При неправильном указании основания платежа и присутствие информации о НДС, платеж по счету считается как исполненный, не засчитывается, и лицензия не предоставляется.

8. Сведения о Лицензиате

Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефтекарт»

ИНН 7017426216

КПП 701701001

ОГРН 1177031075066

Юридический адрес: 634009, г.Томск, ул.Розы Люксембург, д.55, помещ.1

Почтовый и фактический адрес: 634009, г.Томск, ул.Розы Люксембург, д.55, помещ.1

Расчетный счет 40702810664000006668, БИК 046902606, Кор/счет 30101810800000000606

Томское отделение №8616 ПАО Сбербанк г.Томск